

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 314/2533

นายประชา คุณาชีวะ

โจทก์

นายทุน เครือวสี กับพวก

จำเลย

นายประชา คุณาชีวะ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงไม่รับโจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเนื่องจากจำเลยไม่นำพยานเข้าสืบ แต่โจทก์นำพยานบุคคลสืบประกอบพยานเอกสารสัญญาหักหมาย จ.1 ได้สมตามฟ้อง การที่ศาลวินิจฉัยโดยปราศจากหลักฐานของจำเลยที่ 1 อันเป็นสาระสำคัญแห่งคดีที่จะต้องนำมาวินิจฉัยหักล้างพยานโจทก์ จึงเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินต้นและดอกเบี้ยจำนวน 25,556 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 20,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 50)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 51)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ฎีกาโจทก์ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหาใช่เป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา โจทก์โดยเห็นว่า
เป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดและค่าคำร้องที่เสียเกิดมาให้โจทก์

พิจาระห์แล้ว ฎีกาโจทก์ล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงหาใช่เป็นฎีกาใน
ปัญหาข้อกฎหมายดังที่โจทก์กล่าวอ้างไม่ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา โจทก์โดยเห็นว่า
เป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จึงชอบ
แล้วให้ยกคำร้อง คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดและค่าคำร้องที่เสียเกิดมาให้โจทก์

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ปรีชา ธนานันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ